

Detaylı Araştırma Raporu: Pazar, Lisans, Vergi, PSP ve Rakip Analizi

20 Ağustos 2026 · İtalyan otel/spa varlıklarına dayalı tokenize kâr katılımı platformu. 8 Temmuz 2026 raporlarında (Rapor 1–3, Finansal Strateji, ONINO dokümanları, Dubai yapısı) açık kalan tüm soruların 7 paralel derin araştırma ajanıyla kapatılması; 300+ kaynak, bulgu bazında güven derecesi ve doğrulama durumu ile. Bu rapor hukuki veya vergisel danışmanlık değildir.

- 01 İtalyan otel/spa pazarı: hacimler, getiriler, riskler
- 02 Estonya: mevzuat, kuruluş, bankacılık, vergi, emsaller
- 03 PSP / escrow: sağlayıcı bazında doğrulama
- 04 Rakip ücretleri, kârlılık analizi, pazar durumu
- 05 İtalya / CONSOB: kurallar, içtihat, emsaller

- 06 Lisans seçenekleri: 6 rota, ülke tabloları, faz planı
- 07 Vergi haritası: zincirin tamamı, tüm oranlar
- 08 Finansal modele etkiler
- 09 Yönetici özeti ve aksiyon listesi
- 10 Doğrulanamayanlar ve metodoloji

€12M

Yeni muafiyet tavanı (Estonya: Riigikogu 79-1, İtalya: D.Lgs. 86/2026; ikisi de 5 Haz 2026'dan itibaren) — ancak AB genelinde **toplam**, ülke başına değil.

ECSPR ×

Kitle fonlaması lisansı kendi grup varlıklarına yapısal olarak kapalı: Md. 8(2), ≥ 20 hissedarların ve kontrol ettikleri kişilerin proje sahipliğini yasaklıyor.

~%47

Planlama tabanı uçtan uca vergi kaybı (senaryo b: %24 IRES + %1,2 stopaj + Estonya istisnası + %26 yatırımcı vergisi). PSD %0 varsayılmamalı.

%8–12

Retail yatırımcının likit olmayan otel gelir-payı senedinden talep edeceği yıllık getiri (BTP %4,04 + crowdfunding %10–14 çıpalarından türetilmiş).

Bölüm 01

İtalyan Otel/Spa Pazarı: Hacimler, Getiriler, Riskler

SONUÇ

Makro hikâye güçlü ve üç bağımsız izleyicinin verisiyle belgelenebilir. Zor kısım getiri matematiği: kurumsal fiyatlama (%5–6,5 cap rate) retail'e başlık olarak taşınmaz, çünkü retail'in fiili alternatifleri (%10–14 crowdfunding, %4 BTP) likit olmayan gelir-payı senedi için **%8–12 beklenti** ima eder. İkincil spa varlıkları, ADR-kaynaklı yavaşlayan büyüme, mevsimsellik, operatör bağımlılığı ve QC Terme'nin yeniden sermayelendirilmesi — hepsi muhafazakâr revenue-share projeksiyonu gerektirir.

1.1 Yatırım hacimleri (izleyici bazında)

DÖNEM	HACİM	KAYNAK / NOT	GÜVEN
2024 (tam yıl)	~€2,1 Mr (+%36)	CBRE; oteller İtalya'nın 2. varlık sınıfı; Avrupa otel hacminin ~%11'i	YÜKSEK
2025 — Colliers	€2,5 Mr (+%29), 110 işlem	2007'den beri en yüksek işlem adedi; lüks sermayenin %48'ini emdi; value-add %45	YÜKSEK
2025 — C&W	110 otel / 11.310 oda	Ortalama oda fiyatı €220.084; hacmin %39'u lüks	YÜKSEK
2025 — EY	>€2,5 Mr (+%19)	10 yıllık ortalamanın +%35 üstü; yabancı payı %53; family office %22	YÜKSEK
2025 — Scenari Immobiliari	€2,35 Mr (+%27)	Otel gayrimenkul cirosu €3,8 Mr (+%12); toplam varlık değeri >€173 Mr (+%7,2). Not: Scenari'nin Temmuz 2025'teki €3 Mr hedefi tutmadı	YÜKSEK
H1 2025	~€1,7 Mr (+%102 y/y)	Colliers; Roma+Venedik €780M (ulusal hacmin %47'si); yabancı %60	YÜKSEK
Q1 2026 — JLL	~€370M direkt; >€600M dönüşümlerle	Uluslararası yatırımcı %73	ORTA-YÜKSEK
2026 başı — Scenari	~€1,25 Mr	UK (€5,6 Mr), İspanya (€3,7 Mr), Fransa (€3,5 Mr) ardından. Scenari kapsamı JLL'den geniş — iki seri karıştırılmamalı	ORTA
Avrupa bağlamı	2025: €22,6–27 Mr; H1 2026: €9,4 Mr (-%10 y/y, 10 yıl ort. +%11)	C&W / HVS	YÜKSEK

1.2 Getiriler ve işlem yapısı

- Gösterge cap rate'ler:** trophy ~%5,0–5,5; prime (Roma/Milano/Venedik/Floransa merkez) ~%5,5–6,5; ikincil/çevre %6,5–6,7+. H1 2025'te prime getiriler stabil, trophy'de hafif sıkışma; ECB gevşemesiyle daha fazla sıkışma bekleniyor. C&W H2 2025 / JLL 2026 kesin getiri tabloları çekilemedi (proxy engeli) — aralıklar ikincil özetlerden.
- İkincil otel/spa varlığı için gerçekçi taban:** %6,5–8+ cap rate — yayımlanmış rakam değil, çıkarım; ihraç fiyatlamasında bu bandın üstüyle çalışılmalı.
- İşlem yapısı:** 2024'te hacmin %73'ü boş teslim (2023: %58); H2 2025: %59 boş teslim, %24 yönetim sözleşmesi, %17 kira. Alıcılar kontrole prim ödüyor — kiralı yapının "tahvil benzeri" fiyatlaması ile işletme riskli yapının fiyatlaması ayrışıyor.

1.3 Operasyonel performans ve turizm

- KPI'lar:** 2025'te İtalya 2019'a kıyasla RevPAR büyümesinde Avrupa lideri: +%53 → €159; ADR 2019'a göre +%55; doluluk pre-Covid seviyesinde. Ancak H1 2025 y/y: RevPAR +%3 (ADR +%2, doluluk +%1); Ağustos 2025: RevPAR +%0,6, ADR -%2. **Büyüme ADR-kaynaklı ve yavaşlıyor** — revenue-share projeksiyonlarında %3'ü aşan organik büyüme varsayımı savunulamaz.
- Turizm rekorları:** 2024: 466,2M geceleme (+%4,2), yabancı payı %54,6 (+%8,4), İtalya gecelemede Fransa'yı geçti (Istat). 2025: ~479,3M geceleme (+%2,3), 146,3M varış (+%4,7) klasik seride; özel kiralık dahil >535M; yabancı

harcaması €57 Mr (+%5,6). Otel segmenti varışları ~104,7M (+%3); otel-dışı segment +%13 büyüdü. 2025 rakamları ikincil aktarım — dış kullanım öncesi İstat orijinalinden teyit.

- **2026 görünüm:** Demoskopika: 141,2M varış (+%2,1), 478,6M geceleme (+%0,4), harcama €132,7 Mr; yaz yoğunlaşması gecekalmelerin %56,9'una indi. Ferragosto 2026: 17,5M turist, €9 Mr direkt harcama.

1.4 Wellness / termal segment

- **İtalya:** wellness ekonomisi \$140,6 Mr — dünyada 10., Avrupa'da 4. (GWI, Şub 2026). Wellness turizmi + spa + termal/mineral kaynaklar birlikte ~\$27 Mr (2024); termal kaynaklarda dünyada 5.
- **Termal sektör (Federterme):** ~320 tesis, ~12.000 çalışan; 2025 direkt ciro ~€1,2 Mr (+%8), 2026 tahmini >€1,35 Mr; dolaylı ekonomiyle ~€5 Mr; termal oteller ~26.000 yatak, ortalama konaklama 3,3 gece.
- **Küresel:** wellness ekonomisi \$6,8 Tr (2024, +%7,9), 2029 tahmini \$9,8 Tr. 2023→24 büyüme: spa +%14,6, wellness turizmi +%13,8, termal +%11,1 — en hızlı büyüyen dört alt sektörden üçü. **Uyarı:** 2019–24 beş yıllık CAGR yalnız +%1,9 — rebound yılları CAGR'ı yanıltıcı.
- **Operatör/işlem sinyalleri:** *QC Terme* (White Bridge portföyü): Thermae Berzieri'de €44M yenileme + BNP Paribas REIM ile €300M hedefli spa-otel JV'si — ama aynı zamanda hesapları düzeltmek için €40M yeni finansman + €15M sermaye artırımı (dikkat: girdiğimiz segmentte distress-bitişik sinyal). *Terme di Saturnia*: 2025 cirosu €28,2M (+~%10; 2019'a göre +%64), 2026–27'de €15M yatırım, hedef >€35M ciro. *Oaktree*: Fonteverde, Grotta Giusti, Bagni di Pisa dahil ~€350M'lik 5 otelli termal portföyün satışını değerlendiriyor (kapanmadı). *Bauer Venedik*: Signa iflasından King Street → Mohari'ye ~€300M (~€1,57M/oda; 2024'ün en büyük tekil otel işlemi). Pambianco: termal işletmeciler lüks otel segmentinden yavaş büyüyor; 2024 bilançolarında kârlılık lideri Aquardens.

1.5 Getiri çıpaları ve ürün fiyatlandırma iması

ALTERNATİF	GETİRİ	NOT
İtalyan 10Y BTP (18 Ağu 2026)	~%4,04	12 ayda +57bp
Prime kirali otel (kurumsal)	%5,0–6,5	likit değil ama kurumsal kalite
İtalyan RE crowdfunding (H1 2025)	lending %10,42 / equity %14,45	Walliance–Luiss raporu; yıllık pazar €300M (+%46), kümülatif >€850M; tipik proje 12–28 ay, ~%10 beklenen brüt
Avrupa RE crowdfunding	teminatlı lending %9–11 (Estateguru ort. %9,4); equity IRR %8–13; Urbanitae >%12	P2PMarketData 2025
Baltık bilgi belgesi tahvilleri	kupon %7,75–8,5	Rotermann %7,75; Volta SKAI %8,3–8,5 (bkz. 2.5)
EuropaTech ürünü — ima edilen pazar temizleme getirisi	~%8–12	BTP + 400–800bp; operasyon riski + likidite yokluğu nedeniyle crowdfunding-lending seviyesinde veya üstünde. Çıkarımdır — deck'te böyle işaretlenmeli

1.6 Risk faktörleri (ihraç dokümanı düzeyinde ayrıntı)

- **Mevsimsellik:** AB turizm gecellemelerinin %31,1'i Temmuz–Ağustos'ta (Eurostat 2025); İtalyan kıyı bölgelerinde %50+ (Calabria %58,8). Sezon uzuyor ama resort nakit akışı güçlü mevsimsel kalacak.
- **Operatör yapısı:** İtalyan pazarı bağımsız aile işletmecisi ağırlıklı — zincirler tesislerin yalnız ~%5,5'i (odaların ~%18'; Horwath HTL 2023). Deloitte'un incelediği 80 yeni operatör sözleşmesi: 44 kira, 25 yönetim sözleşmesi, 11 doğrudan işletme. Kira = sabit gelir + kiracı kredi riski; yönetim sözleşmesi = GOP riski mülk sahibinde. **Revenue-share tokeninin davranışını bu sözleşme seçimi belirler — ihraç dokümanında açıkça tanımlanmalı.**
- **Distress / capex açığı:** İtalyan şirket iflasları 2024'te +%17 (>9.000 dosya), Q1 2025'te +%10,1; Banca d'Italia konaklama NPL'lerinin 2024'te yeniden büyüdüğünü raporluyor; otellerin ~%40'ı 30+ yaşında, büyük renovasyonsuz, çoğu F/G enerji sınıfı.
- **Enerji:** 2022 zirvesinde 60 odalı bir tatil otelinin aylık faturası €8k → €34k (Federalberghi örneği); elektrik enflasyonu zirvede ~%199. Fiyatlar soğudu ama İtalyan elektriği yapısal olarak AB ortalamasının üstünde; spa/termal varlıklar enerji-su yoğun.
- **CIN/BDSR:** Ulusal kimlik kodu ve konaklama veri tabanı oteller dahil tüm turistik tesislere zorunlu (1 Oca 2025'ten itibaren, ceza ~€8k'ya kadar; kod binada ve tüm ilanlarda). Oteller için uyum yükü; kayıt dışı kısa kiralamaya baskı otel lehine hafif pozitif.
- **Dağıtım tarafı düzenleyici riski:** Banca d'Italia, ECSPR kapsamında yönetim/şeffaflık bulgularıyla Recrowd'un (İtalya'nın en büyük RE lending platformu, €219M) yeni kampanyalarını 31 Temmuz 2025'te askıya aldı — retail dağıtım aracı kuracak herkes için doğrudan emsal.

Bölüm 02

Estonya: Mevzuat, Kuruluş, Bankacılık, Vergi, Emsaller

SONUÇ

Eşik teyitli olarak **€12M** (5 Haz 2026'dan itibaren); bilgi belgesi rejimi değişmedi; vergi 22/78'de sabit. Bankacılıkta LHV fiilen kapalı, Paysera gerçekçi. Kritik düzeltme: Rotermann City tokenize değildi — Estonya'da tokenize retail ihraç emsali yok; ama klasik bilgi-belgesi tahvillerinde retail talebi güçlü (2,2–3,2x aşırı talep).

2.1 Eşik değişikliği — yasama süreci

- Riigikogu, Menkul Kıymetler Piyasası Kanunu değişikliğini (tasarı **690 SE**) **79 lehte / 1 aleyhte** oyla kabul etti (Aralık 2025). Resmî özet: "İzahname hazırlama yükümlülüğü eşiği €8M'den €12M'ye çıkarılır; €12M'ye kadar halka arzlarda daha basit bir bilgi belgesi yeterli olur." Kanun ayrıca ihraççıya izahname dilinde esneklik tanıyor ve Finantsinspektsioon'a piyasa suistimalinde ciroya oranlı ceza yetkisi veriyor.
- **Yürürlük:** €12M eşiği **5 Haziran 2026** — AB Listing Act'in (Tüzük (AB) 2024/2809) değiştirilmiş Prospektüs muafiyetinin AB genelinde uygulanmaya başladığı tarihle bilinçli hizalama. Gerekçe metinleri (Mart ve Aralık 2025) bunu açıkça yazıyor. Cumhurbaşkanı ilanı Aralık 2025.
- **Bilgi belgesi rejimi sürüyor:** Eşik altı tekliflerde ihraççının kendi hazırladığı belge (6 Mayıs 2024 tarihli Maliye Bakanı Yönetmeliği No. 10, Baltık-uyumlu); Finantsinspektsioon **incelemez ve onaylamaz**. 2026 canlı ihraçları teyit ediyor: Invego Group (5 Mart 2026), Rotermann City (25 Mayıs 2026).
- **Teyit edilemedi:** Değişikliğin RT I künyesi; VPTS §15'in nihai metni (bilgi belgesi bandının €1M tabanının korunup korunmadığı); fi.ee'nin güncel rehber sayfası; ESMA ulusal eşik listesinin Haziran 2026 sonrası sürümü (bulunan son sürüm 3 Tem 2023). **Launch öncesi yerel danışmana tek soru; çalışma varsayımı €12M.**

2.2 e-Residency ve OÜ kuruluşu (2026 rakamları)

KALEM	DEĞER	NOT
e-Residency devlet harcı	€150	2027'den itibaren €165; başvuru→kart teslimi 3–5 hafta — kritik yol
OÜ tescil harcı	€265	online; inceleme ≤1 iş günü, tescil 1–3 iş günü
Asgari sermaye	€0,01/hissedar	Şubat 2023 Ticaret Kanunu reformu — €2.500 tabanı kaldırıldı
1Office	€315 tek seferlik	harç + adres + temsilci dahil; idame €15/ay; muhasebe €35/ay'dan
Xolo	€295 + €150 harç	planlar €59–259+/ay + KDV
Companio	harç fiyatına	Premium planda kuruluş markup'sız; muhasebe €79/ay'dan
Adres + temsilci (genel piyasa)	~€200–400/yıl	—

2.3 Bankacılık: sağlayıcı bazında durum

SAĞLAYICI	POLİTİKA	DEĞERLENDİRME
LHV	e-Residency tek başına yetmez; Estonya bağı kanıtı (operasyon/ çalışan/ofis/mülk/düzenli Estonya karşı tarafı) + dijital doğrulanamayanlar için şube ziyareti; €300 iade edilmeyen başvuru ücreti . Tarife (son doğrulanabilir yapı, Ara 2022): yerli şirket + yabancı UBO açılış €300 / aylık €30; yabancı şirket €600/€60; yüksek riskli faaliyet €1.000 / €100	Menkul kıymet ihraççısı muhtemelen "yüksek risk" sınıfında; Estonya bağı olmayan Türk UBO'lu OÜ için onboard ihtimali çok düşük — plana yazılmamalı
Wise Business	Türkiye kısıtı (31 May 2023) şirketin <i>kayıtlı adresine</i> bağlı — Estonya OÜ kapsam dışı; ancak AUP finansal hizmetleri/üçüncü kişi fonu tutmayı kısıtlıyor; kripto işi yasak	Yatırımcı abonelik parası toplamak büyük olasılıkla kısıtlı kategori ; salt operasyonel hesap olarak bile ret riski var
Paysera	e-Residency şirketlerini onboard ediyor (ücretsiz açılış, ~€5/ay, 30 SEPA dahil); Türkiye "özellikle sıkı doğrulama" listesinde ; kripto işi desteklenmiyor	En gerçekçi operasyonel hesap — uzatılmış durum tespitiyle. Menkul kıymet abonelik fonu toplama pozisyonu yayımlanmamış — vaka bazında ret riski

Not: Yatırımcı fonları lisanslı PSP/escrow'da tutulacağı için şirket hesabı yalnız operasyonel giderler içindir — bankacılık engeli bu sayede kritik olmaktan çıkar.

2.4 Vergi (2026 teyitli)

- Oran tarihçesi:** 1 Oca 2025'ten itibaren dağıtım vergisi 20/80 → **22/78**; indirimli 14/86 (ve bağlı %7 stopaj) kaldırıldı. Aralık 2024 "güvenlik vergisi" paketi 2026'dan itibaren kurumsal muhasebe kârına %2 vergi getirecekti — **19 Haziran 2025'te hiç uygulanmadan iptal edildi**; yerine KDV kalıcı %24 (1 Tem 2025) ve 2026'da %24'e çıkış planı yasalaştı; **Aralık 2025'te %24 artışı da iptal edildi**. 2026 durumu: dağıtılan kâr **22/78**, birikmiş kâr **%0**, KDV %24.
- Stopajlar:** Yurt dışına temettü **%0**; yurt dışına faiz **%0** (emsallere uygunsa; Estonya mukimi bireye %22); telif %10.

- **Sistem mekaniği:** Estonya'da "gider indirimi" kavramı yok — vergi tabanı dağıtımlar + işletme dışı giderler. Borçlanma aracı faizi kurumsal vergi olayı değil. **Risk:** 22/78, "temettü ve diğer kâr dağıtımlarına" — **örtülü kâr dağıtımı dahil** — uygulanır; ekonomik olarak özkaynağa denk kâr katılımı senedindeki ödemelerin kâr dağıtımı sayılması gerçek risk. Kâr katılımı senetleri (kasumiosalusega instrumendid) için yayımlanmış EMTA rehberi/emsal bulunamadı → **bağlayıcı ön karar (siduv eelotsus) standart yol.**
- **ATAD faiz kısıtı:** aşan borçlanma maliyeti > €3M ve >%30 EBITDA eşikli (ITA §54²) — €8–12M ölçeğinde muhtemelen tetiklenmez.

2.5 Emsaller (2025–2026) ve talep kanıtı

İHRAÇ	TARİH	BÜYÜKLÜK / KUPON	SONUÇ
Rotermann City (düzeltme: tokenize DEĞİL)	May– Haz 2026	€6M→€8M üst sınır, %7,75 sabit, 3,5 yıl, €1.000 nominal	Bilgi belgesiyle klasik teminatlı tahvil; SEB + Nasdaq CSD; First North kotasyonu ~15 Haz 2026
Volta SKAI (Endover iştiraki)	Ara 2025	€4M, %8,3 (çeyreklik kupon); önceki dilim €3,5M %8,5	İlk Estonyalı retail gayrimenkul-teminatlı tahvil arzı; 2,2x aşırı talep , 488 yatırımcı €4,89M yazdı; €12M toplam program First North'ta
Everaus Kinnisvara	May 2025	€3M taban → €5M	3,16x talep , 1.601 yatırımcı, ~€9,47M talep
Invego Group	Mar 2026	bilgi belgesiyle tahvil	detay sınırlı
Hepsor	Kas 2025	€20M program	Muafiyet üstü — tam FSA onaylı izahname kullandı (ölçek büyüyünce rota budur)

Tokenize emsal: Estonya'da 2025–26'da DLT/blockchain tabanlı gayrimenkul veya kâr katılımı retail arzı doğrulanamadı (yalnızca Tokenizer.Estate'in pazarlama içeriği — proje adı/büyüklüğü teyitsiz). İlk hareket avantajı gerçek; regülatör testi eksikliği de gerçek.

Bölüm 03

PSP / Escrow: Sağlayıcı Bazında Doğrulama

SONUÇ

Kısa listedeki üç sağlayıcı da 2026'da geçerli; hiçbirisi crowdfinancing fiyatı yayımlamıyor (tamamı teklife tabi). Estonya ihraççısıyla **en doğrulanmış uyum Lemonway**; işlevsel derinlik **secupay**'de; Mangopay geçerli ama Türk UBO politikası doğrulanamadı. RFQ listesine **ConnectPay** ve **Trezor** eklenmeli. Sektör pratiği SEPA'yı doğruluyor: kart, düzenlenmiş menkul kıymet yatırımında yaygın pratik değil.

3.1 secupay (DE, BaFin lisanslı ödeme kuruluşu)

- **Ürün kapsamı (doğrulandı):** Crowdfinancing'e özel ürün — ZAG uyumlu, iflastan korumalı escrow hesapları; fonlama hedefine kadar tüm yatırımcı ödemelerinin toplanması; hedefe ulaşıncaya ihraççıya toplu aktarım; API/eTerminal ile **otomatik faiz ve itfa dağıtımı**; ücret/komisyon için payment-splitting; ihraççı ve yatırımcı için dijital onboarding. 2023'ten beri Alman crowdfinancing'inde sermaye kazancı vergisini (KESt) ödeme kuruluşu yatırıyor — secupay bunu üstlendiğini pazarlıyor (Estonya hukuku senedi için muhtemelen konu dışı ama iş derinliği göstergesi).

- **Kart:** Crowd-investing sayfası yatırımcı ödemesinde "direct debit veya kredi kartı"nı listeliyor; ancak amiral referansı Invesdor canlıda yalnız direct debit + havale kullanıyor → kartın menkul kıymette açılması **vaka bazında ticari/risk kararı**.
- **Fiyat:** Crowd ürünü için kamuya açık liste yok (genel PLV Mayıs 2026 sürümü var, açılmadı; "bireysel teklifler"). E-ticaret tarifesinden referans (crowd DEĞİL): aylık taban €9,50/€27,50; işlem başına ~€0,15–0,35; hacim bazlı ~%0,2–4; direct debit garanti +%1,0; MIF-dışı kartlara +%1,3.
- **Estonya ihraççısı:** Invesdor Grubu için sınır ötesi akışları yönetiyor (1.000+ yatırımcılı projeler); ECSP platformlarına AB genelinde pazarlama yapıyor; PSD2 pasaportu mümkün. **Estonya'ya fiilî pasaport bildirimi ve Estonyalı ihraççıyla sözleşme isteği doğrulanamadı** — Finantsinspeksioon sınır ötesi kayıtlarından kontrol + doğrudan soru.

3.2 Lemonway (FR, ACPR lisanslı ödeme kuruluşu)

- **Kapsam (doğrulandı):** ~29 AB/AEA ülkesine pasaport; 1.400+ platform, ~200'ü crowdfunding; 170+ platform ACPR'de ajanı olarak kayıtlı. **Baltık ayak izi:** Litvanya Merkez Bankası kayıtlarında Heavy Finance ve Profitus (LT), Capitalia (LV); **Estonya emsali:** Estateguru "Pay by Bank" entegrasyonu (Tem 2023); Bulgaristan'da Afranga.
- **Fiyat (üçüncü taraf kaynaklar):** Capterra 2026: "Starter Pack" **kurulum €5.490 + destek €840/ay + payout €0,50 (SEPA) / €9 (uluslararası) + KYC ücretleri (tutar belirsiz) + kullanım bazlı işlem ücretleri**. LenderKit (eski): kart tahsilatı Avrupa kartlarında %1,2 + €0,18'den, dünya %2,8 + €0,18; SEPA payout o kaynaktan ücretsiz — €0,50 ile çelişki muhtemelen eski/yeni tarife farkı, görüşmede netleştirilecek. Karışık take rate 2023'te ~%0,33 (Business of Payments).
- **Açık soru:** Tüm kamu referansları platform/pazar yeri; **ECSP olmayan self-issuer onboard kanıtı yok** (lehte de aleyhte de) — compliance'a doğrudan sorulacak.

3.3 Mangopay (LU, EMI)

- **Kapsam:** Crowdfunding dikeyi aktif — sınırsız süreli e-cüzdan escrow, kart ön-provizyonu, proje sahibi KYB, planlı ödemeler, iade/kredi geri ödeme akışları; referanslar: Anaxago (FR equity), Caption. Güncel T&C 9 Eki 2025.
- **Fiyat:** ~2023'ten beri teklife tabi. Tarihsel liste (en iyi kamu çıpası): kart %1,8 + €0,18 (hacimle ~%1,3 + €0,18'e), SEPA payout ücretsiz, SEPA dışı €2,50, cüzdan-içi transfer ücretsiz; müzakere edilen kart %1,2–1,8 + sabit.
- **Chargeback mekaniği (doğrulandı):** banka kaynaklı ters ibraz otomatik Dispute açar; fon platformun "Repudiation Wallet"ından çekilir (negatife düşebilir, platform kapatmakla yükümlü); itiraz kanıtla yapılır, kararı kart bankası verir. Fon ihraççıya aktarılmış tamamlanmış abonelikte chargeback = ihraççıda geri alma/iptal kredi riski. Sektör genelinde chargeback cezası tipik €15–50+.
- **Türk UBO:** UBO >%25 beyan zorunlu; ülke kısıt tablosu çekilemedi — Türkiye'nin statüsü doğrulanamadı. Türkiye Haziran 2024'te FATF gri listesinden çıktı (EDD tetikleyicilerini azaltır ama kaldırmaz). Kontrol: GET /countries/TR/authorizations.

3.4 Yeni adaylar ve elenenler

SAĞLAYICI	DURUM
ConnectPay (LT, EMI No. 24)	Crowdfunding'e özel ürün: ayrıştırılmış müşteri hesapları/IBAN, yatırım toplama, escrow açma/dağıtma/geri ödeme, SEPA+SWIFT+kart+open banking tek API; InSoil ortaklığı. Baltık konumu artı. Fiyat siteden/teklifle. En güçlü yeni aday
Treezor (FR, Société Générale grubu, EMI)	Yeni "Investment/WealthTech" dikeyi: kimlik doğrulamadan fon dağıtımına, AMF/AB çerçevelerine uyumlu; escrow, IBAN, anlık transfer. Lemonway/Mangopay'e güvenilir alternatif
OPP (NL, DNB)	Crowdfunding escrow ürünü var; düzenlenmiş menkul kıymet akışını Hollandalı olmayan ihraççı için kabul edip etmediği doğrulanamadı

LHV + EveryPay (EE)	Turnkey escrow ürünü değil — banka hesabı mimarisi (client-funds hesapları + EveryPay kart gateway'i; EveryPay 2022'de LHV'ye geçti, Estonya online kart işlemlerinin ~%70'i). Yerel fallback olarak masada
Montonio (EE)	E-ticaret gateway'i (banka ödemeleri €0,05/işlem; kart %1,4 + €0,25) — escrow/müşteri parası yeteneği yok; düzenlenmiş para toplayıcı olarak uygun değil
PayPro, Betterpayment, Swikly, Noelse	İlgili ürün yok / alakasız — elendi
Nium	Anti-aday: crowdfunding, menkul kıymet ve escrow kullanımını açıkça yasaklıyor

3.5 Akış soruları: MoR, chargeback, maliyetler

- Merchant of record:** Cüzdan-PSP modelinde kart tahsilatı hukuken yatırımcının PSP nezdindeki e-cüzdanına iner (yatırımcı ödeme hizmeti için PSP ile sözleşmeli); kart şeması karşısındaki taraf ve ekstre tanımı PSP (veya PSP-on-behalf-of); chargeback yükümlülüğü sözleşmeyle platforma itilir. Sağlayıcı bazında kesin MoR beyanı kamuya açık değil — görüşmede "MID/descriptor kimde, kart şeması sözleşmesini kim imzalıyor" sorulacak.
- SEPA maliyetleri:** (Sanal) IBAN'a SEPA havale tahsilatı tipik ücretsiz/ücretsiz yakın; payout: Lemonway €0,50 (güncel), Mangopay tarihsel ücretsiz; kesin güncel rakamlar teklife tabi.
- Toplu kâr dağıtımı:** Üç sağlayıcı da API ile programatik toplu ödeme destekliyor (secupay bunu açıkça faiz/itfa motoru olarak pazarlıyor; Mangopay anlık + RTGS/T2 dahil). Liste fiyatıyla 5.000 yatırımcıya dağıtım Lemonway'de ≈ €2.500; cüzdan-içi bırakılan dağıtım genelde ücretsiz, yalnız bankaya çekişte payout ücreti. Batch fiyatı her yerde teklifle.
- Kart riski gerçeği:** Tamamlanmış menkul kıymet aboneliğinde chargeback + SEPA DD'nin 8 haftalık koşulsuz iade hakkı + yükselen friendly fraud (tacirlerin %79'u 2024'te birinci taraf sahtekârlığı raporladı) — canlı AB crowdfund investing kurumlarının SEPA havale/ön ödemeye yaslanmasının nedeni. Kart açılırsa rolling reserve/kısıt beklenmeli.

3.6 Tedarikçi soru seti (RFQ ekine)

- ECSP lisansı olmayan, yalnızca kendi kâr katılımı senetlerini satan self-issuer'ı (Estonya OÜ, Türk UBO'lu) onboard ediyor musunuz?
- Menkul kıymet aboneliklerinde kart açık mı; MoR/descriptor kim; rolling reserve ve kart kısıtlarınız ne?
- Yatırımcı başına KYC ücreti; bizim hacim profilimizde işlem yüzdesi; payout/batch fiyatı?
- Türk UBO politikanız — EDD kapsamı ve süresi?
- Escrow yapısında hedefe ulaşmadan iptal/iade akışı ve maliyeti?

Bölüm 04

Rakip Ücretleri, Kârlılık Analizi, Pazar Durumu

SONUÇ

%5–6 başarı ücreti doğrulanmış Avrupa aralığının (%3–10) üst-orta bandında; €15k listeleme ücretinin crowdfunding'de emsali yok (yalnız tokenizasyon altyapısında var, ~2,5–3x düşük fiyatla); %0,75/yıl servis ücreti emsallerle tutarlı. Kârlılık kanıtı var ama dar bir profile ait: yalın + borç bazlı + tek pazarlı platformlar. Yapısal olarak en yakın iki emsal (Rendity, Recrowd) 2025–26'da battı/askıya alındı; İtalyan pazarı -%36,8.

4.1 İhraççı tarafı ücretler — platform bazında (doğrulanmışlar)

PLATFORM	İHRAÇÇIDAN	YATIRIMCIDAN	NOT / GÜVEN
----------	------------	--------------	-------------

EstateGuru (EE, lending)	%3-4 başarı + yıllık %0-2 yönetim + gecikme cezaları	%0,96/yıl AUM (Eki 2023'te eklendi) + ikincil satış %1 + çekim €3 + atıl hesap €10-50/ay	Gelirin ~%80'i peşin başarı ücreti. YÜKSEK
Rendity (AT, kapandı)	Yerleştirme ücreti + yıllık işlem ücreti, proje bazında müzakere, birlikte "orta tek haneli %"	%0	EuropaTech ücret mimarisinin birebir eşi — ve yine battı. YÜKSEK
Exporo (DE)	Bestand ürününde tahvil hacminin ~%5'i (yapılandırma+dağıtım+pazarlama)	%0 doğrudan	ORTA-YÜKSEK
Bergfürst (DE)	Çekilen sermaye üzerinden komisyon — % yalnız her izahnamede	ikincil: satıcı €10 + emir €5	% doğrulanamadı. ORTA
Raizers (FR/CH)	Yalnız proje sahibinden başarı ücreti; % yayımlanmamış (piyasa söylentisi ~%8-10)	%0	ORTA / % DÜŞÜK
ClubFunding (FR, lider)	~%4-7	%0	ORTA
Homunity (FR, Tikehau)	%5-10; standart %5 (KDV hariç)	%0 (kart ödemesinde €8)	ORTA-YÜKSEK
La Première Brique (FR)	Kapanışta komisyon; bir kaynaktaki "%15-20" iddiası hesapla çelişiyor — 2023 hesapları ~%3,5-4 efektif take rate ima ediyor	%0	mekanizma YÜKSEK , % DÜŞÜK
Walliance (IT, SIM+ECSP)	Toplam raise üzerinden başarı ücreti — % kamuya açık değil	çıkışta %1 (getiri hedefi tutarsa; T&C Md. 13)	ORTA
Recrowd (IT)	Borçlulardan; % yayımlanmamış	%0; min bilet €250	ORTA
Trusters (IT, %51 CrowdFundMe)	Geliştiricilerden; % yayımlanmamış	%0	ORTA
Bricks.co (FR)	~%5-10 (AMF sonrası tahvil modeli)	%0	ORTA
Reinvest24 (EE)	% yayımlanmamış	itfada %1 başarı; kira projelerinde kiranın %10'una kadar yönetim; ikincil satıcı %2	YÜKSEK (2021 tarifi)
Crowdestate (EE)	Deal bazında finansal modele gömülü (hurdle üstü başarı dahil)	ikincil satıcı %2+KDV	ORTA
Doorway (IT, club deal)	%8	—	İtalyan kıyası. ORTA

4.2 Tokenizasyon platformları ve otel örnekleri

PLATFORM	ÜCRETLER	NOT
Blocksquare / Oceanpoint (SI, altyapı)	Lisans (tek seferlik/aylık) + \$5.990/tokenizasyon+arz + \$69/ay/varlık	Resmî yayımlı fiyat — EuropaTech'in €15k varsayımının ~2,5x altı ; BST staking ile %100'e kadar indirim
Brickken (ES, SaaS)	Kurulum ~\$5k + aylık + fiat gateway %1,5	kademeli tarifeler
RealT (US)	Mülke ~%10 tokenizasyon markup'ı + kiradan ~%5 yönetim + onarımın %1,5'i	whitepaper dönemi rakamları
Lofty (US)	Satıcı listelemede %3; işlemde ~%3 (gidiş-dönüş ~%6)	—
Splint Invest (CH/DE)	Alımda %4-6 platform + çıkışta %2	fraksiyonel koleksiyon varlıkları
Estatimg (LU)	Başlangıç ücreti + yeniden satış yüzdesi — rakamlar hiç yayımlanmadı	DÜŞÜK
Otel örnekleri	—	St. Regis Aspen (US 2018, ~%19 equity, ~\$18M); blockimmo (CH, Luzern gölü oteli); Trump Int'l Maldives (\$300M gelir-faiz tokeni, 2025-26); Stobox (BVI/Cayman/ADGM yapıları). AB'de otel gelir-payı tokeni için yayımlanmış ücret emsali YOK — nişte doğrudan benchmark bulunmuyor

4.3 Kârlılık: kanıtlanmış örnekler ve karşı örnekler

PLATFORM	SONUÇ	DETAY
EstateGuru	2024: +€104.305 net (ilk kârlı yıl)	Gelir €8,41M (2023: €8,37M); faaliyet kârı €102,9k; özkaynak -€2,48M → +€1,63M. Denetlenmiş rapor (Ağu 2025). Yöntem: derin maliyet kesintisi + büyümeden sürdürülebilirliğe dönüş + %0,96 AUM ücreti
La Première Brique	2023: +€851.617 net (%34 marj)	Gelir €2,47M; hacim 2021 €17M → 2022 €35M → 2023 €70M; €1 biletli bond lending; 2024'te de kârlı (Pappers dosyaları)
ClubFunding (FR)	Kârlılık beyanı	>€1,5 Mr kümülatif, 2022'de €424,5M, €125M yatırım aldı (Eyl 2022); hesaplar gizli dosyalanıyor — denetlenmiş kâr rakamı yok. ORTA
Recrowd (IT)	2023: ilk kâr	2024'te €74,3M, İtalyan RE lending'in %52'si — ama Tem 2025'te askıya alındı
CrowdFundMe (IT, borsada)	2024: -€677k	Gelir €1,71M (+%13); EBITDA -€167k; 2023: -€899k. Karşı örnek
Walliance (IT)	Teyitsiz	Son kamu verisi 2021 (gelir €1,82M); SIM lisansı (Kas 2023) ve Lymo alımına yatırım yaptı

Kârlıları ayıran beş özellik: (a) borç/tahvil enstrümanı — tekrarlayan borçlular, hızlı döngü, peşin ücret (equity crowdfunding'de kârlı örnek yok); (b) peşin toplanan ~%3,5–5+ take rate; (c) yalın maliyet tabanı (LPB €2,5M gelire kârlıydı; EstateGuru kârlılığa küçülerek ulaştı); (d) tek ana pazarda hacim yoğunlaşması; (e) yatırımcı tarafını da ücretlendirme. **Kâr katili: agresif uluslararasılaşma** (EstateGuru 2023 öncesi, Walliance).

4.4 CAC ve bilet büyüklükleri

- **Hiçbir AB RE crowdfunding platformu CAC yayımlamıyor** (pitch deck, röportaj, rapor tarandı — doğrulanamadı).
- Vekiller (dikkatle): tüketici neobank başlık CAC ~\$50 ama **aktif edilmiş müşteri başına ~\$269+** (KYC \$5–15 + kayıt bonusları + aktivasyon oranı dahil; Forbes/Shevlin Mar 2025); fintech CAC 2023'ten beri +%40–60; AB DTC e-ticaret karışık CAC €65–110; bir crowdfunding finansal model şablonu ihraççı-tarafı CAC'ı ~\$1.000 gösteriyor.
- **Biletler:** Avrupa platformlarında ortalama giriş ~\$3.424; Rendity kümülatif yatırımcı başına ≈ €4.200 (€157M / ~37k yatırımcı); Fransa 2025 ortalama proje ~€841k; Recrowd min €250, 2024'te 72.556 yeni kayıt / €74,3M ≈ kayıt başına ~€1.000 (kayıt ≠ aktif yatırımcı — huni verimliliği tavanı).
- **Model iması:** ESMA ortalama yıllık retail bileti ~€660 iken modeldeki €1.000–1.500 ortalama bilet makul; CAC ≤ €200 kapısı agresif-ama-mümkün; ilk yıl €67 iması gerçek dışı — pazarlama bütçesi/yatırımcı hedefi oranı yeniden koşulmalı.

4.5 Pazar durumu (2026 ortası)

- **Fransa:** 2025 toplam collecte €1,763 Mr (+%1,8 — iki düşüş yılından sonra ilk büyüme); gayrimenkul €845M (-%1,9), 1.004 proje (daha büyük, daha az işlem). Kümülatif ~€13 Mr.
- **İtalya:** PoliMi 10. rapor (Tem 2025): Tem 24–Haz 25 toplam €260,65M (-%14); gayrimenkul €181,76M (-%5,1); 42 ECSP platformu (AB'de Fransa'nın 50'sinden sonra 2.). **11. rapor (21 Tem 2026): Tem 25–Haz 26 yalnız €164,19M (-%36,8) — 2020 seviyesi;** platformlar 42→37; nedenler: faiz, zayıf retail risk iştahı, geciken çıkışlar, artan ECSPR uyum maliyeti. Gayrimenkul kalan baskın segment.
- **Recrowd askısı:** Banca d'Italia 31 Tem 2025 (yönetişim/şeffaflık/uyum bulguları; gerekçe gizli); mevcut kampanyalar sürüyor; iyileştirme planı 30 Ağu 2025'te sunuldu; o tarihte 18 kredi uzatılmış, 14'ü temerrütte.
- **Almanya/Avusturya:** Rendity kapanışı 16 Şub 2026 (220+ proje, ~37–38k yatırımcı, €157M; funding roundlarının >%40'ında gecikme/iflas; yeni iş zaten Nis 2024'te durmuştu). Koregraf (FR) Mayıs 2025'te kapandı (€232M+ kümülatif). EV Digital Invest / Engel & Völkers Digital Invest 2025'te iflas (ana hissedar €1,03M krediyi vermeyince). Zinsbaustein + Wiwin Nisan 2025'te birleşti. Exporo'ya başarısız bir proje üzerinden toplu dava (2025–26). Eurocrowd'un teşhisi: "genişleme yanılsamasının sonu" — sektör büyümüyor, konsolide oluyor.
- **AB geneli:** kümülatif RE crowdfunding 2023 sonunda €12,4 Mr (2023'te €2,6 Mr); 2024/25 pan-AB yıllık rakamı doğrulanamadı; yönsel olarak toparlanma yok.

Bölüm 05

İtalya / CONSOB: Kurallar, İçtihat, Emsaller

KRİTİK RİSK

"Platform İtalya dışında" kurgusu tek başına korumaz. CONSOB kararlarındaki test: yabancı site, içerik **İtalyanca erişilebiliyorsa (otomatik çeviri dahil)** ve **İtalyan kullanıcı kaydını önleyen mekanizma yoksa** İtalya'yı hedefliyor sayılır. Yaptırım cephanesi: teklifin 90 güne kadar askıya alınması (Art. 101-bis TUF), yasaklama (Art. 99), reklam denetimi (Art. 101) ve ISP karartması — **Temmuz 2019'dan 22 Aralık 2025'e kadar 1.522 site karartıldı.**

5.1 Eşik ve mevzuat çerçevesi

- **AB tabanı (Listing Act):** 5 Haz 2026'dan itibaren değiştirilmiş Prospektüs Tüzüğü'nde ihraççı başına 12 ayda **AB genelinde toplam €12M** uyumlaştırılmış muafiyet; üye ülkeler €5M'ye inebilir ve izahname özetinden ağır olmayan

ulusal belge isteyebilir.

- **İtalya'nın tercihi:** Önce Art. 34-ter CONSOB Yön. 11971/1999 ile €1–8M bandı muaftı. **D.Lgs. 29 Nisan 2026 n. 86** (GU n. 116, 21 Mayıs 2026; teklif hükümleri 5 Haz 2026'dan itibaren): eşik €8M → **€12M**; €5M opsiyonu kullanılmadı. **€8–12M arası tekliflerde "documento di sintesi"** (özet doküman) dosyalanıp yayımlanmalı; CONSOB Haziran 2026 istişaresinde bunun ötesinde genel bilgi belgesi eklemeyeceğini söyledi. Regolamento Emittenti uyum istişaresi 18 Haz 2026'da açıldı (yorumlar 20 Tem'e kadar); **nihai metin 20 Ağustos itibarıyla doğrulanamadı.**
- **"Prodotto finanziario" doktrini:** İtalyan teklif kuralları (Art. 93-bis vd., 94 TUF) MiFID devredilebilir menkul kıymetlerinden geniş "finansal ürün" kavramına bağlı — (i) sermaye + (ii) finansal getiri beklentisi + (iii) risk üçlüsü yeter. Uygulama örnekleri: **Delibera n. 23832 (21 Oca 2026)** — Fyenergy'nin İtalyan mukimlerine online "Mining/Investment Contractual Plans" teklifi askıya alındı; Delibera 22814 — www.infoc.eu üzerinden izahnamesiz teklif (Art. 94(1) ihlali). **Estonya muafiyeti, İtalya'ya dönük teklifi İtalyan rejiminden kurtarmaz.**
- **Düzeltilme:** Önceki dokümanlardaki "Art. 4-undecies TUF pazarlama kısıtı" referansı hatalı — o madde whistleblowing düzenlemesidir. İlgili maddeler: 93-bis/94 (teklif), 99 (askı/yasak), 101 (reklam), 101-bis, 7-octies (karartma).
- **Karartma yetkilerinin üç yasal tabanı:** (i) yetkisiz yatırım hizmeti — Art. 7-octies(1)(b) TUF (Decreto Crescita, L. 58/2019); (ii) yetkisiz finansal ürün halka arzı — L. 8/2020; (iii) yetkisiz kripto hizmeti — MiCAR + D.Lgs. 129/2024.

5.2 Reverse solicitation: gerçekçi sınırlar

- **ESMA Prospektüs Q&A:** B ülkesindeki teklife A ülkesi mukimi katılabilir — teklif A'da "yapılmadıysa"; salt web varlığı otomatik olarak her yerde teklif değildir (fiyat göstermek tek başına teklif oluşturmaz). "Nerede yapıldığı" olgusal test: dil, hedefleme, pazarlama.
- **Denetim rüzgârı:** ESMA'nın MiCA reverse-solicitation rehberi (Final Report Ara 2024, rehber Şub 2025) istisnayı "çok dar" okuyor: influencer, sponsorluk, üçüncü taraf tanıtımı dahil AB müşterisine ulaşan hemen her pazarlama = solicitation; kayıt tutma yükü firmada. Formen yalnız MiCA altındaki üçüncü ülke firmalarını bağlar — AB'li menkul kıymet ihraççısı kapsam dışı — ama "kendi münhasır inisiyatifi"nin ne kadar dar okunduğunun göstergesi. CONSOB'un menkul kıymetler için ayrı 2024–26 reverse-solicitation rehberi bulunamadı.
- **Pratik tasarım:** İtalyanca içerik yok; İtalya'ya pazarlama/affiliate yok; onboarding'de İtalya mukimlerine geo-engel; şikâyet halinde savunulabilir kayıt düzeni.

5.3 İtalyan ECSPR rotası

- 11 Kas 2023'ten beri yalnız ECSPR yetkili sağlayıcılar faaliyet gösterebilir; uzman platformları CONSOB (Banca d'Italia görüşüyle), banka/ödeme kuruluşlarını Banca d'Italia yetkilendirir. **2024'te 27 yetkili İtalyan CSP** (ESMA Crowdfunding Raporu Ara 2025) — PoliMi sayımı 2026'da 37 platforma düşüş gösteriyor (tanım farkı olabilir).
- Adli platformlar: Walliance (ilk İtalyan ECSPR; equity+lending+debt; Fransa/İspanya'da da), Recrowd (lending; yetki 30 Kas 2023; askıda), Trusters (lending; CrowdFundMe grubunda).
- **Yabancı proje sahibi:** ECSPR'de uyruk kısıtı yok — ama bağlayıcı kısıt **proje sahibi başına 12 ayda €5M** (tüm platformlar + ESMA Q&A ile **muafiyetli halka arzlar dahil**). Walliance/Recrowd/Trusters'ın Estonyalı OÜ'yü fiilen kabul edip etmeyeceği doğrulanamadı; İtalyan portallar tipik olarak İtalyan SRL/SPA araçlarıyla çalışıyor.
- Portal ücretleri: proje sahibinden raise üzerinden başarı ücreti (yüzdelere yayımlanmamış; Doorway %8 açıklıyor; İtalyan piyasa aralığı anekdotal ~%4–8 + sabit listeleme/DD maliyeti).

5.4 Tokenizasyon altyapısı ve emsaller

- **Hukuki altyapı hazır ve kullanılıyor:** D.L. 25/2023 "Decreto Fintech" (L. 52/2023 ile 16 May 2023'te yürürlükte) DLT üzerinde dijital finansal araç ihraç/dolaşımını düzenler (AB DLT Pilot Rejimini tamamlar). CONSOB uygulama yönetmeliği Delibera 22923 (Ara 2023); dijital dolaşım sicil sorumluları kütüğü: **CDP** (Delibera 23076, 24 Nis 2024), **Fleap S.p.A.** (23295, 23 Eki 2024), **Weltix S.p.A.** (23641, 23 Tem 2025), **Commercio.Network** (23805, 17 Ara 2025).

- **İlk dijital tahvil:** Cassa Depositi e Prestiti, Polygon üzerinde (Tem 2024) — tamamı Intesa Sanpaolo'ya satıldı; kurumsal, retail değil.
- **Sandbox:** İlk pencerede (Kas 2021–Oca 2022) 16+3 proje, ikincide (Kas–Ara 2023) 10'dan 3'ü kabul; Cetif Advisory'nin altı bankayla security token deneyi tamamlandı. "Gayrimenkul ilk test edilen security token sınıfıydı" iddiası tedarikçi kaynaklı — ihtiyatla.
- **Ticari emsaller:** *MetaWealth* (pan-AB; Nis 2025'te AB VASP/kripto lisansı — izahname/ECSPR rotası DEĞİL): Roma'da €11,3M 22 daireli proje; APS fonu ~\$3,4M kurumsal yatırım; >\$50M tokenize işlem, \$1M getiri dağıtımı (Tem 2025). Ekonomik olarak menkul kıymet olan ürünlerde kripto-lisans modeli düzenleyici olarak tartışmalı — **şablon alınmamalı**. *Black Manta × BoxDepo:* Sardinya'da gelir üreten depo tesisini finanse eden tokenize tahvil (Canton Network, Eyl 2025 haberi). *Caroni Capital:* Venedik yakını Hotel Garibaldi'de blockchain kesirli yatırım + kira geliri payı + Golden Visa açısı — hukuki sarmalayıcısı/lisansı/kapanmış arzı **doğrulanamadı**.
- **Net boşluk:** Sandbox, Decreto Fintech veya ECSPR üzerinden tamamlanmış, CONSOB-uyumlu **retail** tokenize otel/spa kâr katılımı arzı bulunamadı.

Bölüm 06

Lisans Seçenekleri: 6 Rota, Ülke Tabloları, Faz Planı

EN ÖNEMLİ BULGU

ECSPR Md. 8, captive kullanımı iki katmanda engelliyor: Md. 8(1) — CSP kendi platformundaki tekliflere iştirak edemez; Md. 8(2) — CSP şu kişileri proje sahibi olarak **kabul edemez:** (a) sermayesinin/oy hakkının ≥ 20 'sini tutan hissedarlar; (b) yöneticileri/çalışanları; (c) bunlarla MiFID II Md. 4(1)(35)(b) anlamında kontrol bağı olan her gerçek/tüzel kişi. Aynı kurucuların kontrol ettiği İtalyan PropCo doğrudan (c) kapsamında. Hisseleri %20 altında tutma kurgusu Md. 8(3) çıkar çatışması yönetimi + NCA anti-circumvention incelemesine tabidir ve ESMA Q&A 2502 "ekonomik ve ticari gerçekliğe" bakılacağını söyler — **gerçek sahiplik ayrışması olmadan uygulanabilir sayılmamalı**. Ek kısıtlar: Md. 3(6) SPV yalnız tek likit olmayan/bölünmez varlığa maruziyet verebilir; ECSPR'de tied-agent yok — lisans "kiralanamaz".

Ön şart: tüm analiz tokenin MiFID II devredilebilir menkul kıymeti sayılmasına dayanır. Gelir payı hakkı SRL kotası ya da devredilemez sözleşmesel hak olarak yapılandırılırsa rejim değişir (İtalya SRL kotalarının halka arzına KOBİ istisnasıyla izin verir; ECSPR "admitted instruments" kapsamına girebilir) — **enstrüman sınıflandırma görüşü her şeyden önce**.

6.1 Rota 1 — Lisanssız self-issuance (mevcut plan)

- **İzin verdiği:** yalnız kendi menkul kıymetlerini ihraç ve self-placement (MiFID hizmeti değil). Kırmızı çizgiler: müşteri parası/menkul kıymeti tutmak, üçüncü taraf dağıtımı, pazar yeri/eşleştirme, yatırım tavsiyesi — herhangi biri MiFID/ECSPR lisansı tetikler.
- **Pasaport yok:** muafiyetli teklifler pasaportlanmaz; her ülkenin ulusal muafiyet + pazarlama kuralları ayrı ayrı sağlanmalı.
- **5 Haz 2026 değişimi:** üye ülke opsiyonlu eşik yerine **ihraççı başına 12 ayda AB genelinde toplam €12M** uyumlaştırılmış muafiyet (€5M'ye inme opsiyonu; ulusal belge hakkı saklı). **Açık nokta:** bazı kaynaklar yeni Md. 3(2)'yi "sınır ötesi teklifte/pasaport gerektiğinde hariç" diye okuyor — eşzamanlı çok ülkeli muafiyetli teklifin sürtünmesiz çalışıp çalışmadığı **nihai metinden danışman teyidi gerektirir**.

Ülke bazında eşikler ve ulusal şartlar (12 aylık)

ÜLKE	EŞİK	ULUSAL ŞART	GÜVEN

İtalya	€8M → €12M (Haz 2026)	€8–12M arası documento di sintesi; ulusal teklif kuralları ayrıca uygulanır	YÜKSEK
Estonya	€8M → €12M (5 Haz 2026)	Onaysız bilgi belgesi	YÜKSEK
Almanya	€8M→€12M	€100k üstü: BaFin'e dosyalanan 3 sayfalık WIB; €1M üstü: satış yalnız lisanslı aracı üzerinden , yatırımcı başına €1.000 / €10.000 (≥€100k serbest varlık veya 2x aylık net gelirle) / €25.000 (şirketler) limitleri (§§ 3c, 6 WpPG) — umbrella tam bunun için	YÜKSEK
Hollanda	€5M → €12M (5 Haz 2026)	AFM bildirimi + Annex A bilgi dokümanı	YÜKSEK
Litvanya / Letonya	€8M	Basitleştirilmiş bilgi dokümanı (Baltık uyumu)	ORTA
Fransa	€8M	€12M/€5M tercihi ulusal yasada beklemede; bazı araçlarda DIS belgesi	ORTA
Avusturya	AltFG rejimi	2025–26 için tam doğrulanamadı (tarihsel: €2M AltFG / €5M basit izahname)	DÜŞÜK

Maliyet: sermaye/lisans yok; ülke başına doküman+çeviri+yerel danışman ~€5–30k/arz (piyasa tahmini, doğrulanamadı); PSP ~%0,5–1,5 (tahmin).

6.2 Rota 2 — ECSPR lisansı

- İzin verdiği:** AB pasaportlu platform — kredi ve devredilebilir menkul kıymet aracılığı, AB genelinde retail pazarlama; 6 sayfalık KIIS (izahname yok), bilgi testi, 4 gün cayma.
- Tavan:** proje sahibi başına 12 ayda €5M — ve ESMA Q&A 2437/2438'e göre hesaplamaya proje sahibinin **AB genelindeki diğer crowdfunding teklifleri VE Prospektüs muafiyetli halka arzları dahil** — yani ECSPR + muafiyet rotaları aynı PropCo için üst üste binmez. (€12M'ye çıkarma talebi yalnız lobi aşamasında.)
- Sermaye:** €25.000 veya yıllık sabit giderlerin 1/4'ü (yüksek olan); sigorta/banka garantisıyla ikame edilebilir (Md. 11). Pasaport: Md. 18 bildirimi, ana NCA → host NCA'lar + ESMA, **10 iş günü**.

NCA	HARÇ	YASAL SÜRE	FİİLİ SÜRE
Estonya (FI)	€1.000	25 iş günü + 3 ay	~4–6 ay; İngilizce süreç; Mart 2026'dan itibaren FI portalı
Litvanya (LB)	€710	25 iş günü + 3 ay	~3–5 ay ; ECSPR altında en büyük retail havuzu (~500k yatırımcı)
Hollanda (AFM)	€200/saat, tavan €75.000	3 ay	~6 ay; 18+ lisans verildi
İtalya (CONSOB+BdI)	doğrulanamadı	25 iş günü + 3 ay	6–12 ay — çift otorite, dördünün en yavaşı

Danışman paketleri ~€20k'dan (LT); politika/BT/KIIS şablonlarıyla gerçekçi toplam kurulum €50–150k (tahmin); yıllık işletme ~€100–300k (tahmin). **Ne zaman anlamlı:** yalnızca üçüncü taraf proje sahiplerine açık gerçek pazar yeri pivotunda.

6.3 Rota 3 — MiFID yatırım firması

- **Sermaye katmanları (IFR/IFD): €75k** — RTO, emir iletimi, portföy yönetimi, danışmanlık, **firm commitment olmadan plasman** (müşteri varlığı tutmadan) — EuropaTech'in ihtiyacı bu katman; **€150k** — müşteri varlığı tutan firmalar ve **MTF/OTF işletimi; €750k** — kendi hesabına işlem/underwriting. Artı sabit giderlerin 1/4'ü şartı.
- **Süre/maliyet:** yasal karar süresi 6 ay; fiiliyatta ön başvuru dahil **9–15 ay**; hazırlık maliyeti ~€60–250k (UK verisi vekil; AB rakamları ayrı yayımlanmamış); yıllık işletme gerçekçi ~€300–700k+ (IFD/IFR raporlaması, DORA, uyum/iç denetim/risk fonksiyonları).
- **Kim kullanıyor:** Almanya — Black Manta Capital Partners (BaFin; ayrıca tied-agent hosting satıyor), Exporo'nun EPH Investment GmbH'ı (2018 sonunda §32 KWG, bugün WpIG aracılık+danişmanlık); Liechtenstein — FMA security tokenları MiFID aracı sayar, AEA pasaportu (ST0x baz izahname onayı 2026); Lüksemburg — STOKR bile kendi lisansı yerine Alman umbrella DonauCapital'i kullanıyor. **Değerlendirme: startup için pre-revenue aşamada gerçekçi değil; dağıtım marjı ~€500k+/yıl overheadı taşıyınca (tipik >€20–30M/yıl plasman) anlamlı.**

6.4 Rota 4 — Liability umbrella / tied agent (DE: Haftungsdach, § 3 Abs. 2 WpIG; AB: MiFID II Md. 29)

- **Mekanizma:** EuropaTech (veya Alman pazarlama şirketi) BaFin lisanslı bir Wertpapierinstitut'un adına, hesabına ve sorumluluğu altında "vertraglich gebundener Vermittler" olarak kaydolur. Kapsam: yatırım aracılığı, danışmanlık, **plasman** — Alman retail'e menkul kıymet satışı dahil; § 6 WpPG'nin yatırımcı-limit bekçiliğini umbrella yapar.
- **Sınır ötesi:** tied agent, umbrella'nın kendi MiFID pasaportuyla sınır ötesi çalışabilir; "üçgen pasaportlama" (firma A ülkesinde, agent B'de, müşteri C'de) **ESMA'nın 7 Temmuz 2026 Supervisory Briefing'iyle** resmî çerçeveye oturdu. Yani umbrella'nın pasaportu ve sözleşme kapsamı elverdiğinde IT/EE/NL pazarlaması da mümkün.
- **Sağlayıcılar:** *Effecta GmbH* (Florstadt): 70+ şirkete umbrella; crowdfunding platformları, ihraççılar, ikincil piyasa aracılarını açıkça hedefliyor. *DonauCapital Wertpapier GmbH*: STOKR, tokenstreet, NAO'nun tercihi; aynı zamanda kayıtlı MiCA CASP. *CONCEDUS GmbH*: MiFID II + MiCAR kombine; yayımlı süreler — BaFin tied-agent kaydı **3–6 hafta**, ilk temastan go-live **8–16 hafta**. *NFS Netfonds*: büyük, ağırlıkla danışman/varlık yöneticisi. *Black Manta*: kendi lisansı altında tied-agent hosting.
- **Maliyet (düşük güven — platform fiyatları kamuya kapalı):** bireysel danışman fiyatları €29–69/ay (ölçek göstergesi, platform işi DEĞİL); sektör karşılaştırması: umbrella altında ~€18–30k/yıl taban + €10–60k/yıl değişken; piyasa söylentisi platform anlaşmalarında düşük beş haneli kurulum + aylık + plase hacmin ~%0,5–3'ü — **doğrulanmamış, teklif alınacak.**
- **Almanya dışı eşdeğer:** rejim AB-geneli (Md. 29 üye ülke opsiyonu) ama çok sağlayıcı ticari "umbrella-as-a-service" pazarı Alman uzmanlığı; başka ülkede benzer yoğunluk bulunamadı. **ECSPP için umbrella modeli yok.**

6.5 Rota 5 — MiCA CASP (teyit: gerekmiyor)

- MiFID finansal aracı olan tokenlar MiCA Md. 2(4)(a) ile kapsam dışı; MiCA ve MiFID II token başına karşılıklı münhasır; CASP lisansı menkul kıymet üzerinde hak vermez ("yanlış varlık için doğru lisans").
- **Ne zaman devreye girer:** EuropaTech kendisi stablecoin (EMT) / ART saklama, takas, transfer veya aracılık yaparsa (ör. EURC tahsilatını kendi defterinde tutmak, EMT cüzdanı işletmek, EMT↔fiat çevirmek); ~Mart 2026'dan itibaren EMT saklama/transferi ayrıca PSD2 ödeme izinleri gerektirebilir. **Çözüm: tüm fiat/EMT akışını lisanslı PSP/escrow'da tutmak (mevcut plan) → MiCA lisansı gerekmez.** ONINO RFP'deki stablecoin şartı bu mimariyle uyumlu kurgulanmalı.

6.6 Rota 6 — İkincil piyasa merdiveni

- **(a) İlan panosu (lisans-hafif):** alıcı/satıcının yalnızca ilgi ilan ettiği, sözleşmenin bilateral kurulduğu saf pano — **çoklu üçüncü taraf ilgisini eşleştirip sözleşmeyle sonuçlandıran iç mekanizma yoksa** MTF değildir. ECSPP lisanslılar için ECSPP Md. 25'te kodifiye (yalnız platformda arz edilmiş araçlar; satıcı KIIS'i yeniden yayımlar; eşleştirme motoru ve infaz yok). Lisanssız ihraççı için pano per se yasak değil ama sağlayıcı emirler, referans fiyat, takas kolaylaştırma

yaklaştıkça yetkisiz RTO/MTF riski büyür — **hukuki görüş konusu; savunulabilir tasarım: on-chain P2P devredilebilirlik + pasif pano.**

- **(b) Brokered model (Exporo emsali):** Exporo 2019'da tokenize gayrimenkul "Handelsplatz"ını açtı — kendi müşterileri arasında EUR takaslı al/sat ilgileri, grup şirketi EPH'nin lisansı altında **brokered bilateral işlem** olarak; MTF değil. Rendity'nin ikincil özelliğinin lisans temeli doğrulanamadı (muhtemelen benzer model).
- **(c) Gerçek çok taraflı tesis:** MTF — MiFID yatırım firması/piyasa işleticisi, €150k katmanı + piyasa gözetimi, MAR, şeffaflık: startup fazı için değil. **DLT Pilot Rejimi** (Tüzük 2022/858, 23 Mar 2023'ten beri): DLT MTF / DLT SS / birleşik DLT TSS; muafiyetler arasında aracısız doğrudan retail erişim ve EMT ile takas; izinler 6 yıla kadar, AB genelinde. Kullanım zayıf: yalnız **4 DLT TSS lisansı** — 21X (DE, ilk, Oca 2025), Axiology (LT, 9 Tem 2025; dijital tahvil odaklı, ~%40 maliyet azaltımı iddiası), Lise (FR), Securitize (ES); ESMA Haziran 2025 değerlendirmesi olumlu, kalıcılaştırma Komisyon'da. **Pratik yol: kendi tesisini kurmak yerine hacim oluşunca tokenları mevcut bir DLT TSS'e kote ettirmek.**

6.7 Karşılaştırma tablosu ve faz önerisi

ROTA	SERMAYE	TEK SEFERLİK	SÜRE	YILLIK	PASAPORT	KENDİ GRUP VARLIĞI?	TAVAN
Lisanssız (mevcut)	€0	~€5–30k/ülke	hemen	PSP ~%0,5–1,5	Hayır (ülke ülke); 5 Haz 26 sonrası uyumlaştırılmış ama ulusal dokümanlı	Evet	€12M/yıl A toplamı
ECSP (LT/EE)	€25k (sigortalanabilir)	€710–1.000 harç + €20–100k danışman	4–6 ay (LT/EE); 6–12 (IT)	~€100–300k	Evet — 10 iş günü	Hayır — Md. 8(2)	€5M/12 ay/proje sahibi (muafiyetli arzlar dahil)
MiFID (€75k katmanı)	€75k	~€100–300k + harçlar	9–15 ay	~€300–700k	Evet	Evet (COI açıklamalı)	— (teklif kuralları ayrı)
Umbrella (DE)	€0 (umbrella'nın)	~düşük beş haneli	8–16 hafta	~€18–30k + €10–60k değişken + ~%0,5–3 hacim	Umbrella'nın pasaportu (üçgen dahil)	Evet	—
MiCA CASP	€50–150k	Gerekmiyor — yalnız EMT/ART/kripto hizmeti verilirse					
MTF / DLT TSS	€150k+	çok yüksek	12–24 ay; AB'de 4 lisans	yüksek	Evet (DLT: 6 yıl)	tarafsızlık beklenir	—

Faz 1 (launch → ~€12M/yıl, kendi varlıklar, 1–2 ülke): Lisanssız self-issuance + lisanslı PSP/escrow. Estonya bilgi belgesi rejimi + hedef ülke ulusal şartları. Almanya hedefse umbrella (zaten €1M üstü zorunlu) — dağıtımı da anında profesyonelleştirir. ECSPR'ye kendi varlıklar için **girilmez**.

Faz 2 (€10–30M/yıl, çok ülke): €12M AB-genel tavan bağlayınca **onaylı AB izahnamesi** (pasaportlu, tutarsız, retail'e açık; self-placement yine lisanssız) + gereken pazarlarda umbrella; pratik NCA değerlendirilebilir (Liechtenstein FMA token baz izahnameleri onayladı). Kendi MiFID lisansı ancak marjlar ~€500k+/yıl overheadı taşıyınca.

Faz 3 (ikincil piyasa): pasif pano (hukuki görüşle) → infazlar umbrella/broker üzerinden (Exporo modeli) → hacimde 21X/Axiology'ye kotasyon; kendi MTF/DLT-TSS'i en son çare.

Bölüm 07

Vergi Haritası: Zincirin Tamamı, Tüm Oranlar (2026)

YAPININ ÖLÜMCÜL NOKTASI

Risk bir oran değil, iki nitelendirme sorusu: (1) **İtalya'nın pass-through OÜ'ye PSD %0'ı reddetmesi** — Yargıtay n. 32149 ve n. 32467/2025, üç testle "beneficial owner" arıyor: (i) özsel ticari faaliyet, (ii) "dominion" — temettüler üzerinde gerçek hukuki/ekonomik tasarruf yetkisi, (iii) ticari amaç. Yerel substance tek başına yetmez. **Kârı token sahiplerine geçirmeye sözleşmeyle mecbur OÜ, dominion testinden yüzeysel bakışta bile düşer** — birebir Danimarka davaları (CJEU C-116/16, C-117/16) örüntüsü. 2025 içtihadı %1,2 oranında bile BO tartışmasını açıyor. (2) **Estonya'nın token ödemesi nitelendirmesi** — faiz (vergisiz) mi, kâr dağıtımı/örtülü dağıtım (22/78) mı. Her ikisi için yerel danışman + bağlayıcı ön karar.

7.1 İtalya — PropCo seviyesi (2026)

KALEM	ORAN	DETAY
IRES	%24	"IRES premiale" %20 yalnız 2025 mali yılıydı (şartları: 2024 kârının ≥ 80 'i dağıtılmamış, ≥ 30 'u 4.0/5.0 varlıklara yatırım + istihdam şartları); 2026 Bütçe Kanunu uzatmadı
IRAP	%3,9 standart	Bölgeler $\pm 0,92$ pp oynayabilir → ör. Lazio, Liguria, Campania, Calabria %4,82. Otele özel oran yok — bölge kontrol edilmeli
IMU (otel, kadastral kat. D/2)	%0,86 varsayılan, %1,06'ya kadar	Matrah: $\text{rendita} \times 1,05 \times 65$ çarpanı (kat. D); %0,76'lık kısım devlet payı. İşletme mülkünde IMU 2022'den beri IRES'ten %100 indirilebilir; IRAP'tan %0
KDV	%10	Konaklama + restoran/catering indirimli oran; standart %22
Kira modeli — bina kirası	IRES %24 + IRAP %3,9	Şirketlerde cedolare secca yok. İşletme binası kirası varsayılan KDV istisnalı, geri dönüşsüz opsiyonla %22 (art. 10 n. 8 DPR 633/72); tescil vergisi işletme mülkü kirasında ~%1
Kira modeli — affitto d'azienda (işletme kirası)	%22 KDV + sabit tescil	Varlıklar ağırlıkla gayrimenkulse yeniden nitelendirme anti-abuse kuralı (art. 35 co. 10-quater DL 223/2006) — yerel danışman şart

7.2 İtalya → Estonya: temettü rotası

ROTA	STOPAJ	ŞARTLAR / RİSK

Yerel varsayılan	%26	Nihai stopaj (art. 27 DPR 600/1973)
AB/AEA şirketi	%1,2	Art. 27(3-ter): alıcı kendi ülkesinde kurumlar vergisine tabi AB/AEA şirketi; oran yerli şirketler-arası %5×%24=%1,2 yükünü aynalar; güncel yoruma göre asgari pay şartı yok . 2025 içtihadı BO analizini buraya da itiyor — ama güvenli çalışma varsayımı bu
PSD (Ana-Yavru Direktifi)	%0	Art. 27-bis: (i) Direktif ekindeki hukuki form; (ii) AB mukimlik; (iii) listelenen KV'ye tabi olmak; (iv) doğrudan ≥%10 pay ; (v) kesintisiz ≥1 yıl (bazı hallerde yıl dolmadan uygulanabilir — AE Risposta n. 48, 25 Şub 2025); (vi) beneficial ownership + GAAR (art. 10-bis L. 212/2000). Conduit/red riski yüksek (yukarıdaki kutu); Estonya'nın yalnız dağıtımda vergilemesi "fiilen vergilenmiyor" itirazını besliyor (Cass. 25264/2017 çizgisi; PSD uyumu için CJEU'da derdest başvuru)

7.3 İtalya → Estonya: faiz / kâr katılımlı kredi rotası

- **Kredi faizi stopajı: %26** (nihai; %12,5 yalnız devlet tahvillerine — konu dışı).
- **IRD %0** (art. 26-quater DPR 600/1973): ≥%25 ortaklık (doğrudan oy hakkı veya ortak %25 ana şirket) + ≥1 yıl + AB'de vergiye tabi alıcı + beneficial ownership (back-to-back finansmanlarda aktif dava konusu). **Ama:** Direktif 2003/49 md. 4(1)(b), "borçlunun kârına katılım hakkı taşıyan alacak faizini" kaynak ülkenin hariç tutmasına izin verir ve İtalya bu hariç tutmayı uygulamıştır — **gerçekten kâr katılımlı kredi tipik olarak IRD %0 alamaz** (uygulama ayrıntısı danışmanla).
- **Yeniden nitelendirme:** Art. 44(2)(a) TUIR — getirisi **tamamen** ihraççının ekonomik sonuçlarına katılım olan araçlar hisseye asimile edilir → ödemeler temettü rejimi (7.2). Hibrit/atipik araçlarda %26 "titoli atipici" stopajı riski (bu son nokta bağımsız doğrulanamadı).
- **Gider yazılabilirlik:** Art. 109(9) TUIR — menkul kıymet/finansal araç getirilerinin, ihraççının/grubun/işin ekonomik sonuçlarına doğrudan/dolaylı katılım **oluşturan kısmı gider yazılamaz**. AE rehberi (Circolare 26/E, 16 Haz 2004; Risposta 476/2022): kâra bağlılık ödemenin **tutarını (quantum)** belirliyorsa indirim yok; yalnız **ödenip ödenmeyeceğini (an)** belirliyorsa (tutar sabit/önceden belirli, ödeme kâr şartına bağlı) indirim korunur. **Enstrüman tasarımı para eden ayrımı budur**.
- **Faiz bariyeri:** Art. 96 TUIR (ATAD 1) — net faiz, faiz geliri + vergi-EBITDA'nın (ROL fiscale) %30'una kadar indirilebilir; aşan kısım süresiz devreder; faiz IRAP'tan hiç indirilemez.
- **ATAD 2 hibrit:** İtalya'da indirilen / Estonya'da içerilmeyen sonuç indirim reddi tetikleyebilir. Estonya'nın erteleme rejimi genel sistem özelliği olduğundan çoğu okumada kapsam dışı — ama İtalya'da borç / Estonya'da özkaynak-benzeri sayılan kâr katılımlı araç klasik hibrit örüntüsü. **Soyut düzeyde çözülemez — danışman**.

7.4 Estonya — OÜ seviyesi (2026)

KALEM	ORAN	DETAY
Dağıtılan kâr	22/78 (brütün %22'si)	2026'da sabit: %2 güvenlik vergisi 19 Haz 2025'te uygulanmadan iptal; %24'e çıkış Ara 2025'te iptal. 14/86 + %7 stopaj 1 Oca 2025'te kalktı (geçiş hükümleri hariç)
Birikmiş kâr	%0	Sistemin çekirdeği değişmedi; KDV %24
Stopaj: yurt dışına temettü	%0	Vergi yalnız şirket seviyesinde
Stopaj: yurt dışına faiz	%0	Emsallere uygunsu; Estonya mukimi bireye %22

Stopaj; telif	%10	Revenue-share için konu dışı
Yeniden dağıtım istisnası	%0 CIT	AB/AEA/İsviçre iştirakinden ($\geq$ %10) alınan temettünün temettü olarak yeniden dağıtımı Estonya CIT'siz — İtalyan temettü zincirinin köşe taşı. AEA-dışında: altta vergi ödenmişse/stopaj kesilmişse de olur
Token ödemesi nitelendirmesi	—	Belirleyici açık soru: kâr dağıtımı (ITA §50) sayılırsa OÜ'de 22/78, alıcıda stopaj yok — ve hissedar olmayan token sahiplerine "diğer kâr dağıtımında" $\geq$ %10 istisnasının çalışıp çalışmadığı kamuya açık test edilmemiş (DÜŞÜK GÜVEN). Borç kuponu sayılırsa: Estonya nakit-akışı sisteminde işletme gideri → CIT yok, stopaj yok. Riskler: örtülü kâr dağıtımı veya işletme-dışı gider (ITA §51/52, 22/78) yeniden nitelendirmesi. EMTA siduv eelotsus alınmalı
Yabancı retail yatırımcıya stopaj yükümlülüğü	Yok	Menkul kıymet kâr payı, non-resident'ların stopaja tabi Estonya-kaynak gelirlerinin kapalı listesinde (ITA §29/§41) değil (ORTA-YÜKSEK). Raporlama (TSD, CRS/DAC) ayrı konu

7.5 Yatırımcı seviyesi (örnek ülkeler)

MUKİMLİK	ORAN	NOT
İtalya	%26	Redditi di capitale düz ikame vergi — temettü veya faiz-benzeri nitelemede aynı
Almanya	%26,375	Abgeltungsteuer %25 + %5,5 dayanışma; kilise vergisiyle $\approx$ %27,8–28,0; €1.000 tasarruf istisnası
Estonya	%22	OÜ 22/78 ödediyse temettüde ek kişisel vergi yok; faiz nitelemesinde %22 stopaj

7.6 Türkiye mukimi kurucular

KALEM	ORAN / KURAL	DETAY
Estonya→TR temettü stopajı	%0	Estonya iç hukuku; ÇVÖA (Ankara, 25 Ağu 2003; Kanun 5158) azami %10 genelde aktarılıyor — Estonya %0 kestiği ve 22/78 şirket vergisi temettü maddesiyle sınırlanmadığı için pratikte akademik (ORTA — onaylı metinden teyit)
TR gelir vergisi (yabancı temettü)	%15 / 20 / 27 / 35 / 40	Artan oranlı; 2026 üst dilim $\approx$ TRY 1,9M üstü (dilimler yıllık endeksli, Tebliğ 332)
%50 istisna	efektif tepe $\approx$ %20	Şartlar: ödenmiş sermayenin $\geq$ %20'si (eşik %50'den %20'ye — CB Kararı 11257, RG 30 Nis 2026, 1 Oca 2026 gelirlerinden itibaren ; ilk düzenleme Kanun 7491, 28 Ara 2023) + kazancın beyanname verme süresine dek Türkiye'ye getirilmesi
CFC (kontrol edilen yabancı kurum)	—	KVK md. 7 + bireyler için GVK 75(2) dağıtılmış-sayılma kuralı (Kanun 5615/2007). Kümülatif şartlar: (i) TR mukimlerinin (gerçek+tüzel birlikte) sermaye/temettü/oy hakkının $\geq$ %50'si; (ii) brüt hasılatın $\geq$ %25'i pasif (faiz, temettü, kira, telif, menkul kazanç); (iii) ticari bilanço kârı üzerinde efektif vergi <%10 ; (iv) hasılat > TRY 100.000 karşılığı. Verdikt: kâr OÜ'de tutulursa büyük olasılıkla yakalanır — kurucu payı $\geq$ %50 ✓, PropCo temettüsü pasif ✓, dağıtılmamış kârda Estonya vergisi %0 ✓, eşik önemsiz ✓. Hesap dönemi kapandığı yıl dağıtılmış sayılıp Türkiye'de vergilenir; CFC-vergilenmiş kârın fiili dağıtımında mükerrerlik önleme mekanığı yerel danışmanla

Alternatif: araya TR şirketi	efektif ≈ %5	Klasik %100 iştirak istisnası (KVK 5/1-b: AŞ/Ltd-eşdeğeri + ≥%10 + ≥1 yıl + iştirak ülkesinde ≥%15 vergi yükü + repatriasyon) Estonya'nın vergi yükü şartında takılır. Yeni alternatif: %80 istisna (7491 + 11257: yalnız ≥%20 pay + repatriasyon; vergi yükü ve süre şartı YOK) → TR KV %25 × %20 matrah = efektif ≈ %5
------------------------------------	-----------------	--

Not: Türkiye bireylere Estonya'nın 22/78 şirket vergisi için dolaylı mahsup vermez; kesilen Estonya stopajı da yok — uygulandığı yerde Estonya CIT'i Türk vergisi öncesi batık maliyettir.

7.7 Uçtan uca örnek: İtalya'da €100 otel kârı → İtalyan retail yatırımcının cebi

Varsayımlar: IRAP tabanı ≈ IRES tabanı (%3,9; bölgesel %4,82 olabilir); IMU sabit maliyet sayılıp hariç; OÜ tahsilatın tamamını geçiriyor; "EE istisnası" satırlarında yeniden dağıtım istisnası uygulanabilir varsayıldı; yatırımcı vergisi %26.

SENARYO	İTALYA VERGİSİ	İTALYA STOPAJI	ESTONYA CIT	YATIRIMCI BRÜT	YATIRIMCI VERGİSİ	NET	TOPLAM KAYIP
(a) Temettü, PSD %0 + EE istisnası	27,9	0	0	72,10	18,75	53,35	%46,7
(b) Temettü, %1,2 + EE istisnası — planlama tabanı	27,9	0,87	0	71,23	18,52	52,71	%47,3
(a') PSD %0 ama Estonya 22/78 uygularsa	27,9	0	15,86	56,24	14,62	41,62	%58,4
(b') %1,2 + Estonya 22/78	27,9	0,87	15,67	55,56	14,45	41,11	%58,9
(c) Kâr katılımlı kredi: %30 EBITDA kadar faiz indirimi (30 birim), IRD %0 tutarsa; kalan 49,3 temettü PSD %0	20,7 (16,8 IRES + 3,9 IRAP)	0	0	79,30	20,62	58,68	%41,3 – en iyi ama en kırılğan
(d) Kötü tasarım: tam kâr-bağlı "kredi" → Art. 44 ile hisse, indirim yok, PSD/1,2 de yok (%26 stopaj)	27,9	18,75	0	53,35	13,87	~39,5	~%60,5

Alman yatırımcı için yatırımcı-brüt satırı ×0,73625 (ör. senaryo (a): net 53,08). **Model etkisi:** yatırımcıya %8–12 brüt sunmak için varlık, verginin öncesinde bunun kabaca **1,7–2,4 katını** üretmeli. En büyük iki oynaklık kaynağı: İtalya'nın pass-through OÜ'ye PSD/%1,2 tanınması ve Estonya'nın token ödemesi nitelendirmesi.

Bölüm 08

Finansal Modele Etkiler (2026–2029 planına karşı test)

MODEL VARSAYIMI	ARAŞTIRMA BULGUSU	REVİZYON ÖNERİSİ

Başarı ücreti %5–6 (varlık sahibinden)	Doğrulanmış aralık %3–10; üst-orta bant	Koru — küçük hospitality işlerinde savunulabilir; Baltık lending fiyatına (%3–4) karşı pazarlık payı bırak
Yapılandırma/listeleme €15k/ihraç	Crowdfunding'de emsal yok; tokenizasyon altyapı listesi \$5.990 + \$69/ay	Paketle gerekçelendir (hukuki doküman + KID + değerlendirme girdisi dahil) veya kademelendir; yalın "listeleme ücreti" olarak pazara karşı savunulamaz
Servis ücreti %0,75/yıl (kümülatif hacim)	EstateGuru borçlu %0–2/yıl + yatırımcı %0,96 AUM; Rendity yıllık ücret	Koru ; zamanla yatırımcı tarafı ücretlendirmeyi de değerlendir (kârlıların ortak hamlesi)
Ortalama bilet €1.000–1.500	ESMA retail ortalaması ~€660; Avrupa ortalama giriş ~\$3,4k; Rendity kümülatif ~€4,2k	Makul — €1.000 muhafazakâr taban, €1.500 baz
CAC: 2026'da ima edilen €67; kapı kriteri ≤€200	Fintech aktive müşteri ~\$269+; CAC'lar 2023'ten beri +%40–60	İlk yıl €67 gerçek dışı — pazarlama bütçesi/yatırımcı hedefi yeniden koşulmalı; ≤€200 kapısı agresif-ama-mümkün hedef olarak kalsın
İhraç hacmi 2029'da 32 M€/yıl	Muafiyet tavanı AB genelinde €12M/yıl/ihraççı	2028+ planı ya çok-ihraççılı yapı (gerçek sahiplik ayrışmasıyla — anti-abuse danışmanlığıyla) ya da onaylı izahname gerektirir; modele Faz 2 lisans/izahname maliyeti eklenmeli
Vergi: modelde açık vergi katmanı yok	Uçtan uca kayıp planlama tabanı ~%47; yatırımcıya %8+ net için varlık getirisi 1,7–2,4x	Varlık seçim kriterine çevir : vergi öncesi ~%14–20 nakit getiri üretemeyen varlık tokenize edilmemeli; senaryolara vergi satırı ekle
Break-even 2029 (baz)	Kârlı emsaller: yalın + borç bazlı + tek pazar + €70M+/yıl orijinasyon	Kapı kriterlerini koru; uluslararasılaşmayı Faz 2 kapısının arkasında tut; temerrütsüz ilk ihraç en kritik varlık

Bölüm 09

Yönetici Özeti ve Aksiyon Listesi

- Eşik büyüdü ama tavan AB-geneli:** Estonya ve İtalya €12M'de; ancak yeni rejimde €12M ihraççı başına AB toplamı. Çok ülkeli muafiyet mekaniği (yeni Md. 3(2)) hukuk büroları arasında farklı okunuyor — danışman teyidi launch planını değiştirebilir.
- Lisans merdiveni:** Faz 1 lisanssız self-issuance + PSP/escrow (doğru); ECSPR kendi varlıklara kapalı (Md. 8(2)); Almanya için umbrella hem zorunlu hem hızlı (8–16 hafta, ~€30–90k/yıl); MiFID lisansı €20–30M+/yıl hacim işi; MiCA CASP gerekmiyor (fiat/EMT akışı PSP'de kaldıkça).
- İtalya'ya satış fiilen kapalı tutulmalı:** İtalyanca içerik + açık İtalyan kaydı = CONSOB'a göre İtalya'ya teklif; 1.522+ karartma emsali. Dil/pazarlama/geo-engel tasarımı şart.
- Vergi:** planlama tabanı %1,2 stopaj senaryosu (~%47 toplam kayıp). PSD %0'a güvenilirmez (BO içtihadı); Art. 109(9) kâr-bağlı ödemeyi İtalya'da gider yaptırmaz (an/quantum ayrımı tasarım kaldırıcı); Estonya'da EMTA ön kararı belirleyici; TR kurucular için CFC neredeyse kesin — %80 istisnâlı TR holding alternatifi (efektif ~%5) ciddiyetle karşılaştırılmalı.
- Ücret modeli:** %5–6 ✓; €15k ancak paket gerekçesiyle; %0,75 ✓. Kârlılık dersleri: yalın kal, borç-benzeri yapıyı düşün, tek pazarda derinleş, iki tarafı da ücretlendir, temerrüt yönetimini birinci sınıf yap.
- Pazar zamanlaması:** İtalyan crowdinvesting -%36,8, Almanya temerrüt dalgasında, Rendity/Recrowd/Koregraf/EV Digital örnekleri — konsolidasyon çağında lansman. Talep var (Baltık 2–3x aşırı talep; İtalyan retail getirisi %10–14)

ama ürün %8+ net getiri sunabilmeli.

Launch öncesi aksiyonlar (öncelik sırasıyla)

1. **Enstrüman sınıflandırma görüşü** (MiFID devredilebilir menkul kıymeti mi; SRL kotası/sözleşmesel hak alternatiflerinin rejim etkisi) — tüm analizin ön şartı.
2. **Estonya:** EMTA bağlayıcı ön karar (token ödemesi: faiz mi kâr dağıtımı mı; hissedar-olmayanlara dağıtımda istisna); VPTS §15 nihai metni + bilgi belgesi bandının teyidi (Riigi Teataja).
3. **İtalya:** PropCo çıkış yapısı vergi görüşü — %1,2 rotasının BO dayanıklılığı; an/quantum tasarımı kısmi sabit kupon; Art. 96 kapasitesi; ATAD 2 taraması; CONSOB Regolamento Emittenti nihai metninin izlenmesi; İtalya'ya-dönük-olmama (dil/geo) politikasının yazılı hale getirilmesi.
4. **Türkiye:** CFC pozisyon analizi (GVK 75(2) mekanığı, mükerrerlik önleme) ve %80 istisnâlı TR holding alternatifiyle karşılaştırma; ÇVÖA md. 10 metin teyidi.
5. **PSP RFQ:** Lemonway + secupay + Mangopay + ConnectPay + Treezor'a Bölüm 3.6 soru setiyle eş zamanlı teklif talebi; Mangopay TR-UBO durumu API'den ön kontrol.
6. **Almanya kararı:** pazarlanacaksa Effecta / DonauCapital / Concedus'tan teklif (8–16 hafta öncesinden); üçgen pasaportlama kapsamı (EE/NL) sözleşmeye yazdırılmalı.
7. **Finansal model revizyonu:** €12M AB-geneli tavan; %47 vergi satırı; CAC ilk yıl $\geq$ €200; varlık seçim kriteri "vergi öncesi %14–20 nakit getiri"; Faz 2 izahname/lisans maliyet kalemi.
8. **İhraç dokümanı hazırlığı:** operatör sözleşme tipi (kira vs yönetim) ve mevsimsellik/enerji/capex risk faktörlerinin Bölüm 1.6 verileriyle yazımı; PRIIPs KID bütçesi.

Bölüm 10

Doğrulanamayanlar ve Metodoloji

10.1 Açıkça doğrulanamayanlar (danışman/teklif konusu)

- Estonya değişiklik kanununun RT I künyesi ve VPTS §15 nihai metni; fi.ee güncel rehberi; ESMA ulusal eşik listesinin Haziran 2026 sonrası sürümü.
- Estonya'da kâr katılımı senedi ödemelerinin vergi nitelendirmesine dair EMTA rehberi/emsali (yok — ön karar şart); hissedar-olmayanlara "diğer kâr dağıtımında" yeniden dağıtım istisnası.
- İtalya: CONSOB'un Listing Act uyum yönetmeliğinin kabul edilmiş nihai metni; İtalya–Estonya ÇVÖA oranlarının onaylı metni; art. 26-quater'in kâr katılımlı faiz hariç tutma paragrafının birebir alıntısı; "titoli atipici" stopaj nitelendirmesi; otel kira yapısında tescil vergisi ayrıntısı; ATAD 2'nin somut uygulanışı.
- Türkiye: CFC-vergilenmiş kârın fiili dağıtımında mahsup/istisna mekanığı; ÇVÖA md. 10 metni.
- PSP: secupay/Lemonway/Mangopay crowdfinancing fiyatları (tekliflik); secupay'in Estonya pasaport bildirimi; Lemonway'in self-issuer politikası; Mangopay TR ülke tablosu; ConnectPay tarife kartı; MoR/descriptor beyanları; chargeback ceza tutarları.
- Rakipler: Razers, Bergfürst, Recrowd, Trusters, Walliance, Crowdestate, Konvi (varlık sahibi tarafı), Timeless, Estating kesin yüzdeleri; ClubFunding denetlenmiş kârı; pan-AB 2024/25 RE crowdfunding hacmi; herhangi bir platformun yayımlanmış CAC'ı; AB'de otel gelir-payı token ihracı ücret emsali.
- Pazar: C&W H2 2025 / JLL 2026 kesin getiri tabloları (PDF'ler erişim engelli); STR 2025 tam yıl mutlak doluluk/ADR; GWI'nin İtalya spa/termal ayrı dolar kırılımı; Oaktree termal portföy satışının kapanıp kapanmadığı; spa varlıklarına özgü cap rate serisi (segment çok ince işlem görüyor); İstat 2025 rakamlarının birincil teyidi.
- Lisans: Effecta/DonauCapital/Concedus platform-düzeyi fiyatları; CONSOB ECSP başvuru harcı; BaFin WpIG ve CSSF harç tutarları; Liechtenstein FMA süre/harçları; Rendity ikincil piyasasının lisans temeli; Avusturya'nın güncel eşikleri; yeni Md. 3(2)'nin sınır ötesi işleyişinin kesin metni.

10.2 Metodoloji

7 paralel derin araştırma ajanı (İtalya/CONSOB; Estonya; rakipler; PSP; İtalyan otel pazarı; lisans seçenekleri; vergi zinciri), 20 Ağustos 2026'da eş zamanlı web taraması; 300+ kaynak. Kaynak tabanı: düzenleyici siteler (CONSOB, Banca d'Italia, Finantsinspeksioon, Riigikogu, ESMA, BaFin, AFM, Bank of Lithuania), resmî gazete/karar metinleri (D.Lgs. 86/2026, CB Kararı 11257, Delibera'lar), denetlenmiş yıllık raporlar (EstateGuru 2024), hukuk bürosu analizleri (Davis Polk, Cleary, Walkers, EY, Paksoy, Esin vb.), sektör raporları (PoliMi Crowdinvesting 10–11, ESMA Crowdfunding 2025, GWI 2025, Colliers/C&W/EY/Scenari) ve birincil sağlayıcı dokümanları. Ortam kısıtı: bazı birincil siteler ağ proxy'sinde engellendi; bu durumda bulgular arama özetlerinden çapraz doğrulandı ve güven derecesi düşürüldü. Her bölümde doğrulanamayanlar açıkça listelendi. Bu rapor hukuki veya vergisel danışmanlık değildir; nihai yapılandırma seçilen yargı bölgelerinde yetkin danışmanlarla teyit edilmelidir.

EuropaTech · Detaylı Araştırma Raporu · 20 Ağustos 2026 · Tam metin ve kaynak URL'leri: [repo docs/europa-tech/2026-08-20-arastirma-raporu.md](#) + ajan çıktıları. Önceki dokümanlar: Rapor 1 (Estonya), Rapor 2 (Kart Ödemeleri), Rapor 3 (Business Plan Temeli), Finansal Büyüme Stratejisi 2026–2029, ONINO teklif/legal/timeline seti, Dubai RWA yapısı raporu.